

- ① राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक कल्याणकारी राज्य के लिये एक मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं लेकिन उनकी व्यापकता न होने के कारण उनकी क्रियान्वयन क्षमता सीमित हो जाती है इस संदर्भ में नीति निर्देशक सिद्धांत और गूल अधिकारों के बीच संबंध का समालोचनात्मक परीक्षण करें जिसमें प्रमुख व्यापक निर्णयों और संवैधानिक संशोधनों का उल्लेख करें। (38 मार्क्स)

भारत के संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 36-51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है जिसका उद्देश्य लोगों के लिये सामाजिक व आर्थिक न्याय की सुनिश्चित कर 'कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना है।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 'कल्याणकारी राज्य' के लिये मार्गदर्शिका कैसे ?

①

लोगों का कल्याण

अनुच्छेद-38

राज्य को लोगों तक सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु नीति निर्माण हेतु प्रोत्साहन।

(उदा०) सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु राज्य द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948

②

संसाधनों का समान वितरण

↳ धान के विदे-प्रीकरण को रोक समताकारी समाज की स्थापना करना

(उदा०) सरकार द्वारा जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करना

② **समता को आगे बढ़ाना**

↳ लैंगिक, जातिगत भेदभाव को दूर कर समता को प्रोत्साहन

→ अनुच्छेद - 39 के तहत समान कार्य हेतु समान वेतन

③ **ग्रामोदय से सर्वोदय तक**

↳ अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के विकास व राजनीति में विदे-प्रीकृत प्रशासन के माध्यम से शासन को प्रोत्साहन देते हैं।

(उदा०) 73 वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों का संवैधानिकरण

राज्य के नीति निर्देशक तत्व 'न्यायोचित नहीं'

↳ इसका तात्पर्य है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। संविधान निर्माताओं ने इसे राज्यों के लिए 'एक नैतिक सूची' के रूप में स्वीकार किया जिसे राज्यों को लागू करना 'नैतिक कर्तव्य' के रूप में वर्णित है।

↳ इसी कारण इसकी क्रिया-व्यवस्था अमला सीमित हो जाती है।

(उदा०) कि भारत में मौजूद कुछ व्यक्तिगत कानून

हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे व्यक्तिगत कानूनों में ऐंग्लिक विवाह मौजूद हैं परन्तु DPSP की जैव न्यायोचित प्रकृति के कारण अनुच्छेद 44 के 'समान नागरिक संहिता' को लागू करना अभी भी चुनौती है।

जीएल निदेशक सिद्धान्तों की जैव-न्यायोचितता का DPSP और मौलिक अधिकार के संबंध पर प्रभाव

① DPSP पर मौलिक अधिकार की सर्वोच्चता

↳ चम्पाकम के.इराइजन केस 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि DPSP और मौलिक अधिकार के मध्य संबंध में मौलिक अधिकारों को मान्यता मिलेगी

② मौलिक अधिकार 'असंशोधनीय'

↳ गोएलकुनाथ केस 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि DPSP को लागू करने के लिये मौलिक अधिकारों में संशोधन को संसद के ^{पक्ष} अधिकार नहीं हैं।

③ मूल संरचना का ढाँचा व DPSP व मौलिक अधिकारों में सम्बन्ध

↳ केशवानन्द भारती केस 1973 में SC की सबसे बड़ी पीठ (14 न्याय न्यायाधीशों की) ने मूल संरचना का सिद्धान्त दिया तथा मौलिक अधिकारों में संसद

को सीमित शक्ति प्रदान करते हुए मौलिक अधिकारों को संशोधनीय माना परन्तु 'बुनियादी ढाँचे' को प्रभावित किया बिना।

④ मौलिक अधिकार व DPSP 'संतुलन' का सिद्धान्त

↳ मिनर्वागिल्स 1980 के डेस में SC ने मौलिक अधिकार व DPSP को 'रथ के पहिये' की संज्ञा दी जिसे लागू करने में 'संतुलन के सिद्धान्त' की आवश्यकता बतायी।

DPSP को लागू करने में प्रमुख संशोधन

① — जमींदारी कानून में सुधार

↳ जमींदारी कानून 1951 इसमें कृषि सुधार के प्रयास किये गए।

② — शिक्षा के अधिकार को लागू करने हेतु निर्देश

↳ 86 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 अनुच्छेद (45A)

③ — पर्यावरण संहारणीयता हेतु

↳ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन कानून 2006

④ — श्रम कानून में संशोधन

↳ 1948 म्यूनतम मजदूरी, बच्चों का मजदूरी इन्धुलन प्रणाली (1946)

मौलिक अधिकार व DPSP के संतुलन का प्रभाव

मौलिक अधिकार व DPSP में संघर्ष के परस्पर

सकारात्मक परस्पर	नकारात्मक परस्पर
① न्यायापालिका द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विधायिका की शक्ति को सीमित कर देना <u>उदा०</u> केशवानन्द भारती केस ② संतुलन का सिद्धान्त इसके माध्यम व्यक्तिगत व सामाजिक कल्याण के बीच सामंजस्य <u>उदा०</u> मिनर्वी मिश्र केस	① राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में विधायिका की सीमित शक्ति इसके उपदेशों की प्राप्ति में बाधक हैं।

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि DPSP को लागू किया जाय परन्तु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न कर "संतुलन के सिद्धान्त" का पालन कर "कल्याणकारी राज्य" के लक्ष्यों को प्राप्त कर गांधी जी के "समराज्य" की संकल्पना को पूरा किया जा सके।

② वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण और उमरती सामाजिक-चुनौतियों के मध्य क्या आपसी लगन है कि नीति निर्देशक सिद्धान्त आज भी प्रासंगिक हैं? उनकी समग्र सीमा महत्ता का समालोचनात्मक विश्लेषण करें और यह सुझाए कि आधुनिक नीति के ढाँचे में उन्हें कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है?

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त संविधान द्वारा सरकार को दिये गए निर्देश हैं जिनका उद्देश्य लोगों तक सामाजिक आर्थिक न्याय पहुँचाना व 'कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना है। इनका उल्लेख संविधान के भाग-4 अनुच्छेद 36-51 तक किया गया है।

वही वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण व निजीकरण 1991 के आर्थिक सुधारों का परिणाम है जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रतिस्पर्धी बना 'विकसित अर्थव्यवस्था' के रूप में स्वयं को स्थापित करना है।

वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण और उमरती सामाजिक-चुनौतियाँ व DPSP की प्रासंगिकता।

-चुनौतियाँ		प्रासंगिकता
वैश्वीकरण	① उपभोक्तावाद की बढ़ती संस्कृति	अनुच्छेद 38 के तहत ↓ सामाजिक, आर्थिक व श्रमनैतिक न्याय हेतु कानून की प्रासंगिकता
	② नवपूँजीवाद का चयन	
	③ साइबर क्राइम	→ अनुच्छेद - 50 के तहत

		अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति व पुनर्जा से सम्बन्धित कानूनों के क्रियान्वित करना
आर्थिक उदारीकरण	① निजी कारखानों में श्रमिकों का शोषण ② असमान वेतन → आर्थिक ↑ असमानता ③ तकनीकी का दुरुपयोग	अनुच्छेद (38) ⇒ राज्य के लोभ कषाण, अनुच्छेद (39) → समान कार्य हेतु समान वेतन के माध्यम से उचित कानून वर्तमान प्रासंगिक
सामाजिक चुनौतियाँ	① शिक्षा के क्षेत्र का निजीकरण ② ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उत्थति ③ गरीबी, असमानता जैसे ज्वलित मुद्दे ④ महिलाओं का शोषण ⑤ पर्यावरणीय चुनौतियाँ	अनुच्छेद 10 → ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ↓ पंचायत के माध्यम से अनुच्छेद 45 (v) शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 - प्रसूत का अधिकार अनुच्छेद 48 A पर्यावरणीय सुरक्षा

समाकलन महत्ता

① आर्थिक असमानता को कम करने में

↳ वैश्वीकरण (LPG) से उत्पन्न चुनौतियाँ

इस करने हेतु DPSP के विभिन्न प्रावधानों को सरकार द्वारा कानून, योजनाएँ व नीतियों के माध्यम से प्रयास कर रही है।

(उदा०) जनधन योजना द्वारा वित्तीय समावेशन का लक्ष्य मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार के प्रयास अनुच्छेद 38 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है।

(2) पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करने में

↳ LPG से उत्पन्न पर्यावरणीय संसाधनों का दोहन, प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने में सहायक

(उदा०) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, NGT का गठन आदि अनुच्छेद 48(A) के पर्यावरणीय अधिकारों की सुरक्षा से सम्बन्धित है।

(3) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में

↳ ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल निर्माण, स्थानीय रोजगार सृजन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन

(उदा०) ~~अ~~ स्थूल इंधन, मेड इन इण्डिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आँगाड़ी जिला कार्यक्रम आदि अनुच्छेद 40 के सुदृढीकरण हेतु सरकार के महत्वपूर्ण प्रयास हैं।

④ समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति करने में

↳ समाज में व्याप्त लैंगिक व जातिगत भेदभाव को दूर कर 'अंतिम व्यक्ति तक पहुँच' सुनिश्चित करने हेतु

(उदा०) SC/ST आचार्य निवारण, आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु साठवीं प्रपास अनुच्छेद 46 के कमजोर वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करता है।

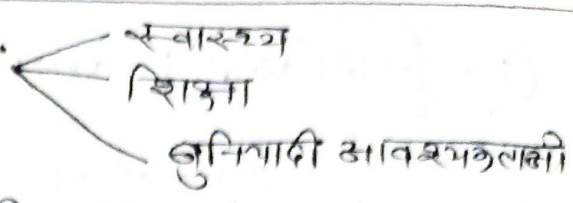
आधुनिक ढाँचे में नीति निर्देशक तत्वों की प्रभावी बनाने हेतु उपाय

① नीति निर्देशक तत्वों के कुछ भागों को वाद योग्य बनाना

(उदा०) शिक्षा के अधिकार की प्रभावी करने के लिए उसे अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार से जोड़ना।

② निजी क्षेत्र को विकास में भागीदारी बनाना (PPP मॉडल पर)

(उदा०) अक्सर रचनात्मक विकास में PPP मॉडल काफी सफल रही है (ज PM GATI Shakti model) व CSR के माध्यम से निजी क्षेत्री विकास कार्यक्रमों में भागीदार बनाना

③ - ई-शासन के माध्यम  स्वास्थ्य
शिक्षा
वृत्तिगादी आवश्यकता
की उपलब्धता, गारिंटिग करना।

④ - नवीकरणीय ऊर्जा व संचारणीय तकनीकी के माध्यम 'पर्यावरण सुरक्षा'

↳ (उदा०) सोलर पैनल, पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय साधन

इस प्रकार वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण और सामाजिक चुनौतियों से निपटने में 'राज्य के नीति निर्देशक तत्वों' की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसे आधुनिक संचे में पिछड़ाकर इसे और उपयोगी बना 'संविधान निर्माताओं' की कल्पनाओं की दूरा बिना जा सकता है।